

"Dr. Constantin Bährens"

Vergleichsvorschlag
Aktenzeichen: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
Datum: 13.06.2026
Aktenstück: Ablehnung vergleich cybershield

s.mertke@vr-nord.de

3 VK 4/26 - Ablehnung des Vergleichsvorschlags vom 09.06.2026

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	"Dr. Constantin Bährens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	s.mertke@vr-nord.de
Datum	Sat, 13 Jun 2026 11:17:58 +0200
Betreff	3 VK 4/26 - Ablehnung des Vergleichsvorschlags vom 09.06.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Mertke,

in dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 teilen wir Ihnen mit, dass unsere Mandantin, die CyberShield Defense GmbH, den Vergleichsvorschlag vom 09.06.2026 ABGELEHNT hat.

GRÜNDE DER ABLEHNUNG:

1. UNZUREICHENDE KOSTENREGELUNG

Die hälftige Kostenteilung ist sachwidrig. Die Vergabestelle hat durch die rechtswidrige KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung alle Verfahrenskosten verursacht. Eine vollständige Kostenerstattung ist angemessen.

2. OFFENE FRAGE PROTECTIT-NACHVERHANDLUNG

Der Vergleich löst den Vorwurf der unzulässigen Nachverhandlung nicht hinreichend. Eine "Herabstufung in ZK-3" genügt nicht - das Angebot der ProtectIT SE ist nicht berücksichtigt werden, wenn sie das fristgerecht eingereichte Angebot materiell ändert. Maßgeblich sind § 15 Abs. 5 VgV und die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz; die Zuschlagsfähigkeit der ursprünglichen Fassung ist anhand der bekannt gemachten Mindestanforderungen gesondert zu prüfen.

3. FEHLENDE REGELUNG DE-FACTO-VERGABE

Die Antragstellerin behält sich vor, die Unwirksamkeit des Pilotvertrags mit einem eigenständigen Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer innerhalb der Fristen des § 135 Abs. 2 GWB geltend zu machen. Der Vergleich darf dieses Begehren nicht präjudizieren.

BITTE AN DIE VERGABEKAMMER:

Wir bitten die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollständigen Beschluss zu erlassen, der die genannten Fragen rechtsverbindlich klärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens
Rechtsanwalt | Vergaberecht
Kanzlei Bährens Vergaberecht Berlin-Mitte
Unter den Linden 48 | 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 94 38 20

--

Kanzlei Bährens Vergaberecht | www.baehrens-vergabe.de
Diese E-Mail ist vertraulich und rechtlich relevant.